

1515971-77.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191472/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26144252 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2191472 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSINALDO DA SILVA BEZERRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515971-77.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515971-77.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191472/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26144252 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2191472 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSINALDO DA SILVA BEZERRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Rosinaldo da Silva Bezerra foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006, porque, em 14 de julho de 2022, por volta de 10h50, na Avenida dos Sertanistas, altura do nº 800, Jardim Santo André, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e tinha em depósito drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (um) frasco vítreo contendo 10 ml (dez mililitros) de substância Tricloroetileno, conhecida como lança-perfume, 23 (vinte e três) invólucros plásticos contendo 99,3g (noventa e nove gramas e três decigramas) de substância Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha, 06 (seis) invólucros plásticos contendo 0,9g (nove decigramas) de crack, e 66 (sessenta e seis) invólucros plásticos contendo 75,5g (setenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, a respectiva prisão foi convertida em preventiva (fls. 29/32).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 51/53).

O réu foi regularmente citado fls. 106 e apresentou resposta à acusação fls. 109. Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); laudo de constatação (fls. 17/21); laudo do exame químico-toxicológico (fls. 90/93) e depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Wilson Pereira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu sentando em uma mesa. Com ele foi localizado 06 eppendorfs de crack e uma quantia em dinheiro. Que a mesa é próxima a um escadão, e o réu levou os policiais até uma bolsa onde foram encontradas as drogas descritas na denúncia. Que o réu afirmou que estava vendendo droga desde às 5h da manhã, e que receberia o percentual de 5 % da venda das drogas. Que o local é conhecido como ponto de comercialização de drogas.

A testemunha Hélder Silva Brito, policial militar, confirmou os fatos da denúncia. Foi decretada a revelia do réu Rosinaldo da Silva Bezerra.

Pois bem.

Em desfavor do réu existem o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo do exame químico-toxicológico e depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, que, na data dos fatos, o réu trazia consigo e tinha em depósito porções de crack, cocaína, lança-perfume e maconha. As drogas estavam separadas e embaladas individualmente, prontas para a entrega a terceiros, alocadas nas vestes do agente e em uma sacola. Ocorre que policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu sentado em uma mesa, gesticulando muito e com um aparelho celular em mãos. Diante disso, os agentes públicos deliberaram pela abordagem. Efetuada busca pessoal, os policiais localizaram invólucros plásticos contendo porções de crack e cinquenta e sete reais em notas trocadas. Interpelado, o réu confessou a prática delitiva e indicou o local em que o restante das drogas estava guardado. Os policiais, então, localizaram a sacola contendo o restante dos entorpecentes. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não

se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a quantidade de droga apreendida, e pela variedade entendo que a redução em 1/4 faz jus ao caso em tela.

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em três anos e nove meses de reclusão e pagamento de trezentos e setenta e cinco dias-multa.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Rosinaldo da Silva Bezerra como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de trezentos e setenta e cinco dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA